

COMUNICADO

Industrial E Comercial Marvi Ltda, através de seus Departamentos Comercial e Jurídico, vem a Vossa Senhoria, prestar esclarecimentos referentes aos procedimentos adotados pelo Fisco Gaúcho:

1) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Com fundamento legal no Protocolo ICMS 45/91, instituído para normatizar e dispor sobre Substituição Tributária em operações com sorvetes, o Fisco Gaúcho vem distorcendo a interpretação do texto inserto no referido protocolo desde janeiro de 1999, tal arbitrariedade renderam constituições de créditos tributários exigidos em execuções fiscais, contudo, nossa empresa nunca aceitou esta irregularidade e vem pleiteando na justiça a nulidade dos referidos autos de infração, até o presente momento tivemos diversas decisões favoráveis.

Protocolo é um acordo entre os Estados Federados para cooperação e fixação de procedimentos, o Protocolo 45/91, instituído para operações com sorvetes foi interpretado extensivamente pelo Estado do Rio Grande do Sul que o ampliou para operações com acessórios e componentes de sorvete comercializados desacompanhados do sorvete, com isso grande parte dos Estados signatários (SP,PR,SC,MG,DF,PR, RJ etc) acabaram por denunciar o Protocolo 45/91, São Paulo denunciou em 01 de setembro de 2005.

A partir de setembro de 2005 os Estados mais atuantes deixaram de fazer parte do Protocolo 45/91, impossibilitando assim o Fisco Gaúcho de eleger e autuar as empresas destes Estados, ocorre que a partir de março de 2007 o Fisco Gaúcho, inconformado passou a eleger como Substituto Tributário os contribuintes de seu próprio Estado, novamente de forma arbitrária e distorcida.

Diante do exposto, entendemos que:

- Empresas de Pequeno Porte, Micro empresas e demais enquadradas em regimes especiais, não podem ser enquadradas com Substituto Tributário, haja vista, o princípio da capacidade contributiva;
- Fabricantes de sorvetes que vendam diretamente ao consumidor, não podem ser enquadrados como Substituto Tributário, pois, a natureza jurídica do instituto é de antecipar e facilitar a arrecadação do imposto de toda a cadeia de circulação de mercadoria, se fabrica e vende diretamente para o consumidor não existe cadeia de circulação de mercadoria;
- Atacadistas e Varejistas não classificados em regime especial, podem questionar que não é fabricante de sorvetes e que o Protocolo é para sorvetes e não para acessórios e componentes, podendo também alegar que o Substituto é o fabricante;
- Fabricantes de Sorvetes que vendam o sorvete pronto para outros estabelecimentos comerciais, revendedores ou distribuidores, entendemos que é devido o enquadramento como Substitutos Tributários;

2) DIFERENCIAL DE ALIQUOTA

A diferença de 5% da alíquota do ICMS entre o Estado do Rio Grande do sul (17%) e São Paulo (12%) é exigida pelo Fisco Gaúcho antecipadamente, ou seja, na entrada da mercadoria no Estado, tal exigência já foi julgada inconstitucional, até mesmo pela justiça Gaúcha, contudo, adotamos esta prática, haja vista, o valor não ser de grande monta e também por ser prática adotada de alguns de nossos concorrentes que recolhem este diferencial para desviar a atenção do fisco quanto a substituição tributária ao invés de enfrentar a causa como nos fizemos até o presente momento.

Diante do exposto entendemos que:

O Contribuinte que não estiver de acordo em pagar o diferencial de alíquota, deve entrar com um Mandado de Segurança, requerendo tal direito líquido e certo, sendo que tal matéria já foi julgada Inconstitucional.

CONCLUSÃO:

Em contato com diversos clientes e fiscais, concluímos que está havendo uma grande confusão entre Diferencial de Alíquota e Substituição Tributária, lembrando:

DIFERENCIAL DE ALIQUOTA: 5% DE DIFERENÇA DA ALIQUOTA DO ESTADO DE SP PARA O ESTADO DO RS, SOBRE OS PRODUTOS CONSTANTES NO ANEXO 20 DO RICMS/RS.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: INSTITUTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 87/96 ONDE O SUBSTITUTO ELEITO

RECOLHE O IMPOSTO DE TODA A CADEIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA ANTECIPADAMENTE, NO CASO DOS AUTOS QUE ESTÃO SENDO APLICADOS, ESTÁ PREVISTO NA LEI 8820/89 - ICMS/RS, NO TÍTULO III, APENDICE II SEÇÃO II, ITEM III:

MASSA PARA SORVETES , SORVETES E PICOLÉS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, QUANDO INTEGRAREM OU ACONDICIONAREM O PRODUTO NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO SUBSTITUTO, TAIS COMO COBERTURA, XAROPE, CASQUINHA, COPINHO E PAZINHA.

Os fiscais também confundem Substituição Tributária com diferencial de alíquota, porém alguns mais esclarecidos estão distinguindo e atuando quanto a Substituição Tributária, pois o diferencial está sendo recolhido, sendo assim caso Vossa Senhoria seja atuada, entendemos que deva interpor recurso junto a Fazenda Pública Estadual no prazo de 30 dias, requerendo anulação do Auto de Infração, caso não obtenha sucesso na via administrativa, ingressar na via judicial. O Direito é a Ciência do pode ser , sendo assim cada caso é um caso e não podemos garantir resultado, contudo, acreditamos que, pelo descontentamento da população gaúcha com o Governo Estadual somado a razão que vos assiste, o judiciário irá analisar de forma especial.

Agradecemos a atenção e nós colocamos a disposição para esclarecimentos e fornecimento de materiais de apoio para recursos administrativos jurídicos e demais mobilizações junto a associações comerciais.